

การปกครองท้องถิ่น อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากรายละเอียดของงานตามสัญญาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านซึ่งมีทั้งการก่อสร้างฐานที่ตั้ง หอบรรจุน้ำ อาคารควบคุมการผลิตและประสานท่อระหว่างระบบ ลักษณะของงานดังกล่าวย่อมอยู่ในความหมายของหมวดงานอาคารและงานประปาตามประเภทการก่อสร้างที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่า งานก่อสร้างตามสัญญามีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่เป็นไปตามประเภทงานก่อสร้างที่จะขอชดเชยค่าก่อสร้างได้ จึงเป็นข้ออ้างที่ไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่า วิศวกรโยธาระดับชำนาญการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางได้รับรองในบันทึกการตรวจสอบว่า งานตามสัญญาจ้างเป็นงานที่สอดคล้องกับสูตรการปรับราคา และโดยที่สัญญาแบบปรับราคาได้นั้นมีทั้งการใช้สูตรคำนวณค่างานที่จ่ายเพิ่มในกรณีที่วัสดุก่อสร้างขึ้นราคาและลดค่าจ้างเหมาก่อสร้างในกรณีที่วัสดุลดราคา ผู้ฟ้องคดีจึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุก่อสร้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีอาจใช้ข้อสัญญาดังกล่าวลดค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีได้เช่นกันหากราคาวัสดุก่อสร้างลดราคา ดังนั้น เมื่อวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิเสธการปรับราคาโดยอ้างว่างานตามสัญญามีสัดส่วนการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ถึงสัดส่วนที่จะปรับราคา จึงเป็นการอ้างข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏในสัญญา และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างเป็นเงิน ๑๕๖,๓๖๖ บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามสูตรในแต่ละงวดงาน ซึ่งวิศวกรโยธาระดับชำนาญการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางได้รับรองความถูกต้องของสูตรการคำนวณและจำนวนเงิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้โต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินดังกล่าว จึงถือว่าจำนวนเงินข้างต้นเป็นสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับตามสัญญา พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจำนวน ๑๕๖,๓๖๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๙/๒๕๕๖)

โดยที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพก่อสร้างโดยการขยายระยะเวลาสัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้นอันมีลักษณะเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีผลบังคับให้ส่วนราชการ ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ



ต้องถือปฏิบัติตาม ดังนั้น แม้สัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างเทศบาลตำบลผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจะได้มีการชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่เมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือต่อเทศบาลตำบลผู้ว่าจ้างเพื่อขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยขอให้มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไป ซึ่งเป็นการยื่นหนังสือภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ อันมีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ต้องถูกปรับตามสัญญา เทศบาลตำบลผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าปรับที่ได้หักไว้จากเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่อาจอ้างสิทธิตามข้อกำหนดในสัญญาเพื่อจะปรับผู้รับจ้างจากการก่อสร้างงานล่าช้าได้อีก

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้เข้าเป็นคู่สัญญา กับเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ รวมสองสัญญา ตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างโครงหลังคาทางเดิน และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยข้อสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตราคาน้ำมันทำให้วัสดุก่อสร้างจำพวกเหล็กเส้นมีราคาสูงขึ้นและสินค้าขาดตลาด ทำให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดระยะเวลาตามสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้าทั้งสองสัญญา เป็นเงิน ๑๔,๔๔๐ บาท โดยได้หักไว้จากเงินค่าจ้างแล้ว ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยข้อ ๒.๒ ของมาตรการดังกล่าวกำหนดว่า สัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เมื่อผู้รับจ้างมีคำขอ ให้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไปได้อีก ๑๘๐ วัน ในกรณีอายุสัญญาก่อสร้างน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก็ให้ขยายได้เท่ากับอายุสัญญาเดิม และข้อ ๒.๖ กำหนดว่า กรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว หากการขยายระยะเวลาออกไปมีผลทำให้ผู้รับจ้างไม่ถูกปรับ ก็ให้งด ลดค่าปรับ หรือคืนเงินค่าปรับตามความเป็นจริงแล้วแต่กรณี ผู้ฟ้องคดีทราบมติดังกล่าว จึงยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอคืนเงินค่าปรับ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือหารือไปยังนายอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งนายอำเภอฯ พิจารณาแล้วแจ้งว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้น นายอำเภอฯ ได้มีหนังสือหารือประเด็นดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีของตนอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๔๒ บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด



มีหนังสือตอบข้อหาหรือว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่ถือเป็นการผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค่าปรับทั้งสองสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบความเห็นดังกล่าวแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและอาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยกำหนดมาตรการไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอันมีผลบังคับต่อส่วนราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบังคับบัญชาและรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยให้ถือปฏิบัติรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยด้วย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ด้วย ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาและคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือไม่ลงวันที่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงทะเบียนรับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความประสงค์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานคู่สัญญาเป็นหนังสือภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๐ ของมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ประกอบกับภายหลังการฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือตอบข้อหาหรือว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีเข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงสามารถขยายระยะเวลาสัญญาให้ได้ แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน ตามสัญญาเดิม กรณีไม่ถือเป็นการผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้นายอำเภอฯ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนั้น แม้สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะมีการชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยขอให้มีการขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไป และกรณีของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเงื่อนไขตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด จึงมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จอันจะต้องถูกปรับตามข้อสัญญา และมีสิทธิได้รับเงินค่าปรับคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่คืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มติของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๔,๔๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๕/๒๕๕๖)



เมื่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ กำหนดให้การเสนอราคาที่ได้ดำเนินการมาก่อนจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา หรือลงนามในสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน หรือยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดแรก เมื่อผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างมีคำขอ ก็ให้หน่วยงานทางปกครองถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญา โดยไม่ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน และให้หน่วยงานทางปกครองคืนหลักประกันของหรือหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างด้วย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับผู้รับจ้างภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ถือว่าผู้รับจ้างดังกล่าวไม่เป็นผู้ทิ้งงานด้วย ดังนั้น กรณีที่หน่วยงานทางปกครองได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างไปแล้วภายในช่วงระยะเวลาตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ผู้รับจ้างจึงเข้าข่ายไม่ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานเท่านั้น แต่หน่วยงานทางปกครองยังคงมีสิทธิเรียกให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับจากการก่อสร้างงานล่าช้า และมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาจากผู้รับจ้างได้

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด น. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ก่อสร้างโครงการหอชมธรรมชาติสัญลักษณ์ของทะเลน้อย และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย จำนวน ๒ สัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญา และเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ รวมทั้งรับหลักประกันสัญญาตามหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ต่อมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการบอกเลิกสัญญาจ้างและขอให้ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งขอรับหลักประกันสัญญาทั้งสองฉบับคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่คืนให้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑^{๓๓} มีวัตถุประสงค์

^{๓๓} หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๑๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) เสนอเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ (เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑) มอบให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่า K นั้น กระทรวงการคลังได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง รวม ๑๑ ข้อ ดังนี้

๑. การชะลอการยกเลิกสัญญา

๑.๑ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ชะลอการยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับทางราชการเป็นเวลา ๓๐ วัน นับแต่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓๘ และระเบียบพัสดุของหน่วยงานหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในส่วนของการยกเลิกสัญญาเป็นการชั่วคราวไปก่อน เพื่อแก้ปัญหาผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง ทั้งนี้ เฉพาะผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ที่ปรับราคาสูงขึ้น

๑.๒ หากในกรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้ว สืบเนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ที่ปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งได้บอกเลิกสัญญาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน หากยังมิได้มีการดำเนินการจัดหาใหม่ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดหาโดยใช้วิธีพิเศษจากผู้รับจ้างรายเดิมก่อน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินตามสัญญาเดิมที่เหลืออยู่ หากผู้รับจ้างรายเดิมปฏิเสธ จึงไปดำเนินการจัดหาใหม่

การนำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ในกรณีจัดหาโดยวิธีพิเศษจากผู้รับจ้างรายเดิม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ของสัญญาเดิม โดยการคำนวณค่า K ให้นับจากวันเปิดซองของสัญญาเดิม

ฯลฯ

ฯลฯ

๓. ผู้เสนอราคาไม่มาลงนามในสัญญา หรือไม่ประสงค์จะทำงานต่อให้ยกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ถือเป็นผู้ทำงาน

การเสนอราคาที่ได้ดำเนินการมาก่อน จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยู่ระหว่างรอการลงนามในสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง หรือลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน หรือยังไม่ได้ส่งงานงวดแรก เมื่อผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างมีคำขอ ให้ถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญา โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน และให้คืนหลักประกันของเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างรายใดได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้ว ก็ให้กำหนดให้คืนเงินดังกล่าวกับทางราชการก่อนการคืนหลักประกันสัญญา สำหรับผู้ที่เสนอราคาแล้วไม่ลงนามในสัญญา และถูกยึดหลักประกันของไว้แล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน

ทั้งนี้ หากสัญญาได้มีการดำเนินงานไปแล้วบางส่วน ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่างานที่ทำได้ไปแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ

๑๐. ในการขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๓, ๔.๑, ๕.๑, ๖.๑, ๗.๑ ให้ผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ต่อหน่วยงานคู่สัญญาเป็นหนังสือภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

ฯลฯ

ฯลฯ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติว่า

ฯลฯ

ฯลฯ



เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็กและวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น โดยกำหนดให้กรณีที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา ภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ไม่ถือว่าผู้ประกอบการก่อสร้างดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง ทั้งสองฉบับ และได้รับผลกระทบโดยตรงอันเกิดจากวิกฤตภาวะราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาสูงขึ้น จึงได้ละทิ้งงานทั้งสองสัญญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้รับจ้างที่อยู่ในเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว อันเข้าข่ายไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยยุติการจ้าง ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานแล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีของผู้ฟ้องคดีได้มีการยกเลิกสัญญาไปแล้ว จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ข้อ ๑ ที่ให้ชะลอการยกเลิกสัญญา โดยข้อ ๑.๑ ให้ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๓๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและปรับผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งรับหลักประกันสัญญาตามหนังสือคำประกัน ของธนาคารเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามสัญญาและไม่ขัด ต่อมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีไม่อาจกล่าวอ้างมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่กำหนด ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้เสนอราคา หรือผู้รับจ้างที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงานมาใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าว ใช้กับการเสนอราคาที่ดำเนินการมาก่อนจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และอยู่ระหว่างการ ลงนามในสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญา หรือลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำงาน หรือยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดแรก เมื่อผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างมีคำขอ ก็ให้ถอนการเสนอหรือยกเลิกสัญญา โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ทำงาน และให้คืนหลักประกันซอง เสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา ซึ่งแตกต่างกับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่มิได้ทำงานตามสัญญา ไปก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๓๓๐/๒๕๕๗)

๓. เห็นชอบมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างของกระทรวงการคลังตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์) เสนอเพิ่มเติมทั้ง ๑๑ ข้อ ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายระยะเวลาสัญญา/เพิ่มระยะเวลา ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ์ฯ) เสนอในข้อ ๒.๑ ให้รวมถึงสัญญาก่อสร้างที่ได้ลงนามไว้กับทางราชการ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว แต่อยู่ภายใต้ระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ด้วย



๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

- ผลของสัญญา

การคืนเงินค่าทดแทนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานทางปกครองได้จ่ายให้แก่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเกินไปจากจำนวนเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนจริง

ในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน แม้หน่วยงานทางปกครองผู้เวนคืนจะมีได้ระบุข้อความให้ชัดเจนว่าเงินค่าทดแทนตามสัญญาเป็นเงินค่าทดแทนอาคารทั้งหลังหรือเป็นเงินค่าทดแทนอาคารเฉพาะส่วนที่ถูกเวนคืน แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดเงินค่าทดแทนแต่ละรายการแล้ว เห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่าทดแทนอาคารตามสัญญาดังกล่าวเป็นราคาค่าทดแทนอาคารทั้งหลัง และเจ้าของอาคารที่ถูกเวนคืนทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าค่าทดแทนตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นค่าทดแทนอาคารทั้งหลัง มิใช่เงินค่าทดแทนอาคารเฉพาะส่วนที่ถูกเวนคืน โดยได้รับเงินค่าทดแทนอาคารเต็มราคาทั้งหลังไว้แล้ว การที่เจ้าของอาคารดังกล่าวรื้อถอนเพียงส่วนของอาคารที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน โดยมีได้รื้อถอนอาคารส่วนที่อยู่นอกแนวเขตเวนคืนและอาคารส่วนที่เหลือยังคงใช้งานได้ตามปกติ ย่อมถือได้ว่าเจ้าของอาคารที่ถูกเวนคืนผิดสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่พิพาท จำต้องคืนเงินค่าทดแทนอาคารส่วนที่มีได้รื้อถอนให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้เวนคืน

สรุปข้อเท็จจริง

กรมทางหลวงชนบท (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืน และผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่เขตคลองเตย เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตบางนา เขตราชบุรีบูรณะ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และอำเภอพระประแดง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนต่อเชื่อมและขยายถนน ตามโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรม โดยสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนและพิพาทในคดีนี้มี ๒ รายการ คือ รายการที่ ๑ อาคารหมายเลข PB ๓๓๙ เป็นบ้านตึก ๒ ชั้น ถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงิน ๑,๑๔๓,๕๖๒ บาท และรายการที่ ๒ อาคารหมายเลข PB ๓๔๐ เป็นโกดังตึกชั้นเดียว ถูกเวนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงิน ๗๘๗,๘๒๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลังครบถ้วนแล้ว แต่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รื้อถอนอาคารพิพาททั้งสองหลังทั้งหมด คงรื้อถอนเพียงเฉพาะบางส่วน

โดยอาคารส่วนที่เหลือยังคงใช้งานได้ตามปกติ ผู้ฟ้องคดีจึงกำหนดเงินค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลังให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องตามที่มีการรื้อถอนไปจริง โดยกำหนดเงินค่าทดแทนอาคารหมายเลข PB ๓๓๙ ถูกเวนคืนบางส่วนเป็นเงินจำนวน ๓๙๗,๒๔๖.๐๑ บาท และอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ ถูกเวนคืนบางส่วนเป็นเงินจำนวน ๒๔๔,๐๑๘.๒๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๔๑,๒๖๔.๒๘ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลังไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๑,๙๓๑,๓๙๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงรับเงินค่าทดแทนเกินไปจำนวน ๑,๒๘๐,๑๒๕.๗๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนส่วนที่รับเกินไปดังกล่าวมาคืนแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยเนื่องจากเห็นว่าค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นค่าทดแทนเฉพาะส่วนที่อยู่ในแนวเขตเวนคืน มิใช่ค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลัง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวคืนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า อาคารหมายเลข PB ๓๓๙ บ้านตึกสองชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม ๑๙๒ ตารางเมตร ถูกเวนคืน ๖๔ ตารางเมตร สำหรับอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ เป็นโกดังตึกชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย ๑๙๐.๔๖ ตารางเมตร ถูกเวนคืน ๓๖ ตารางเมตร ซึ่งบัญชีกำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้นพืชผล และอื่น ๆ ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งพื้นที่ที่อาคารพิพาทตั้งอยู่ระบุว่า อาคารหมายเลข PB ๓๓๙ บ้านตึกสองชั้น คิดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๔,๕๐๕.๐๔ บาท ต่อตารางเมตร พื้นที่รวม ๑๙๒ ตารางเมตร เป็นเงิน ๙๖๔,๙๖๗.๖๘ บาท บวกค่าเสียโอกาสอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างคิดเป็นเงิน ๑๗๒,๙๙๓.๕๓ บาท เป็นเงินค่าทดแทนอาคาร ๑,๐๓๗,๙๖๑.๒๒ บาท บวกค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้าง ๑๐๕,๖๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารหมายเลข PB ๓๓๙ ทั้งสิ้น ๑,๑๔๓,๕๖๒ บาท และอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ โกดังตึกชั้นเดียว คิดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ๒,๙๘๘.๗๑ บาท ต่อตารางเมตร พื้นที่รวม ๑๙๐.๔๖ ตารางเมตร เป็นเงิน ๕๖๙,๒๒๙.๗๑ บาท บวกค่าเสียโอกาสอีกร้อยละ ๒๐ เป็นเงิน ๑๑๓,๘๔๕.๙๔ บาท เป็นเงินค่าทดแทน ๖๘๓,๐๗๕.๖๕ บาท บวกค่ารื้อถอนและค่าขนย้ายสิ่งปลูกสร้าง ๑๐๔,๗๕๓ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอาคารหมายเลข PB ๓๔๐ ทั้งสิ้น ๗๘๗,๘๒๘ บาท โดยบัญชีราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นดังกล่าวมีราคาตรงกับในสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฉบับพิพาท ดังนั้น แม้สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะมีข้อความว่าถูกเวนคืนบางส่วนหรือทั้งหมดโดยมิได้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเงินค่าทดแทนอาคารทั้งสองหลัง ไม่ใช่เงินค่าทดแทนอาคารเฉพาะส่วนที่ถูกเวนคืนเท่านั้นก็ตาม แต่กรณีเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า ค่าทดแทนอาคารสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา



ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นราคาค่าทดแทนอาคารทั้งหลัง โดยผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ค่าทดแทนตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นค่าทดแทนอาคารทั้งหลัง และรับเงินค่าทดแทนอาคารพิพาทเต็มราคาทั้งสองหลังไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา คือ ต้องรื้อถอนอาคารพิพาททั้งสองหลัง มิใช่รื้อถอนเฉพาะส่วนที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเฉพาะส่วนของอาคารที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนโดยมิได้รื้อถอนอาคารส่วนที่อยู่นอกแนวเขตเวนคืน และอาคารส่วนที่เหลือยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนอาคารส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้รื้อถอนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามสัญญาโอนบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินค่าทดแทนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๕ กำหนดว่า หากมีการตลาดเคลื่อนในจำนวนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงยินยอมจ่ายเงินและรับเงินค่าทดแทนตามจำนวนทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนตามความเป็นจริง หรือหากปรากฏในภายหน้าว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน ผู้รับโอนยินยอมคืนเงินค่าทดแทนที่รับไปจากผู้ฟ้องคดีทันทีโดยมิต้องทวงถาม ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าทดแทนที่ได้รับเกินไปภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคัดค้านจำนวนเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ชำระคืน ถือว่ายอมรับในจำนวนเงินค่าทดแทนข้างต้น แต่เมื่อครบกำหนดชำระเงินดังกล่าวแล้วผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยผิดนัดดังกล่าวด้วย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๒๙๐,๑๒๕.๗๒ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องต้องไม่เกินจำนวน ๓๓,๔๐๑.๘๖ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓/๒๕๕๗)

๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๔.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔.๒ ผลของสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ข้อสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาที่กำหนดว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาตามสัญญาแล้วผู้รับทุนต้องยินยอมเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานของผู้ให้ทุนหรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด เป็นเพียงข้อสัญญาที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิของผู้ให้ทุนที่จะพิจารณารับหรือไม่รับผู้รับทุนเข้าทำงานในหน่วยงานข้างต้นหรือไม่ก็ได้ การไม่รับผู้รับทุนเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ จึงไม่เป็นการผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม การที่ผู้รับทุนได้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ในหน่วยงานของผู้ให้ทุนภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ผู้ให้ทุนไม่รับผู้รับทุนเข้าเป็นพนักงานด้วยเหตุเกี่ยวกับผลการศึกษา ถือเป็นกรณีที่ผู้รับทุนขอปฏิบัติราชการหนี้ตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ให้ทุนไม่จัดให้ผู้รับทุนในฐานะลูกหนี้เข้าทำงานเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา ย่อมมีผลทำให้ผู้รับทุนหลุดพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันตามสัญญาดังกล่าว อันเป็นกรณีสัญญาเลิกกันโดยปริยาย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม โดยแต่ละฝ่ายจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกันไม่ได้

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันราชภัฏลำปาง (เดิม) แต่ภายหลังจากได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔ จึงได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์พิเศษดังกล่าว และเข้าทำสัญญาการรับเงินอุดหนุนการศึกษากับสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม)



โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้รับมอบอำนาจ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาอกระบบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาก็ได้ไปรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่อนุมัติให้จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยให้เหตุผลว่า สาขาวิชาที่ผู้ฟ้องคดีสำเร็จมาในระดับปริญญาโทไม่ตรงกับสาขาวิชาที่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางเปิดสอน ประกอบกับผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในระดับปริญญาตรีในวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอนได้เพียงเกรด C อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่มีความรู้ความสามารถพิเศษที่เด่นชัดหรือมีผลงานทางวิชาการที่จะนำมาเป็นข้อยกเว้นผลการศึกษาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญา รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากการผิดสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาพิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกซึ่งก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๓๗๔^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ นับตั้งแต่ประกาศรับสมัครผู้รับทุน การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้รับทุน รวมทั้งสถานที่ที่ผู้รับทุนจะต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุน ย่อมถือเป็นการเข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญาดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาพิพาทกับผู้ฟ้องคดี

เมื่อพิจารณาข้อกำหนดในสัญญาทุนซึ่งกำหนดไว้มีสาระสำคัญว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้รับทุนต้องยินยอมเข้ารับราชการหรือทำงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดลำปาง หรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ให้ทุนกำหนด เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ผู้ได้รับทุนอุดหนุนตามสัญญานี้ ถ้าผู้รับทุนไม่ยอมรับราชการหรือทำงานชดใช้ทุนตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้รับทุนยินยอมชดใช้ทุนทั้งหมดพร้อมชำระเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ต้องชดใช้คืนแล้ว เห็นว่า ข้อกำหนดในสัญญาดังกล่าวไม่ได้กำหนดบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง แต่อย่างใด

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๗๔ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งทำสัญญาตกลงว่าจะชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกไว้ ทำนว่าบุคคลภายนอกมีสิทธิจะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้โดยตรงได้



แต่เป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณารับหรือไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง หรือหน่วยงานอื่นตามที่ผู้ให้ทุนกำหนดไว้ก็ได้ การไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงไม่เป็นการผิดสัญญา อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งอาจารย์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่รับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอเข้าทำงานเพื่อชดใช้ทุนอันเป็นการขอปฏิบัติราชการระหนึ่งตามสัญญาแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จัดให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะลูกหนี้เข้าทำงานเพื่อชำระหนี้ตามเงื่อนไขของสัญญา จึงย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันตามสัญญาดังกล่าว โดยไม่ต้องทำงานชดใช้ทุนหรือชำระค่าปรับฐานผิดสัญญาอีกต่อไป พฤติการณ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในคดีนี้ย่อมมีผลทำให้สัญญาพิพาทไม่มีผลใช้บังคับต่อไป และถือว่าเป็นการเลิกสัญญาโดยปริยาย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม และแต่ละฝ่ายจะเรียกร้องค่าเสียหายจากกันไม่ได้ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๙/๒๕๕๕)

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

ในกรณีที่ข้าราชการยื่นขออนุมัติลาศึกษาโดยไม่ได้รับระบุว่าขอลาศึกษาต่อโดยไม่รับเงินเดือนระหว่างลา ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดได้อนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวลาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ และได้มีการนำเงินเดือนโอนเข้าบัญชีธนาคารของข้าราชการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๒ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ กรณีถือได้ว่าข้าราชการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาแล้ว แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าในเวลาต่อมาหน่วยงานต้นสังกัดจะมีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ แจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการดังกล่าวลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาอีกครั้ง ก็เป็นเพียงการยืนยันตามคำสั่งที่ได้อนุมัติไว้เดิมเท่านั้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ลาศึกษาต่อดังกล่าวประพฤติผิดสัญญาด้วยการลาออกจากราชการในระหว่างที่ยังศึกษาไม่สำเร็จตามสัญญา จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินเดือนที่ได้รับไปในระหว่างลาศึกษาพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครอง



สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผู้ฟ้องคดี) อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนส่วนตัว (ทุนประเภท ๒) มีกำหนด ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา ต่อมา ในระหว่างลาศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น และผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไประหว่างศึกษาต่อจนถึงวันที่การลาออกจากราชการมีผล พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๕๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้วแต่มิได้นำเงินไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น และผู้ฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดสัญญา และต้องชดใช้เงินเดือนที่ได้รับคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าของจำนวนเงินดังกล่าวตามที่กำหนดในสัญญา คิดเป็นเงิน ๓๑๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๖๑,๓๑๗.๗๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๓๘๐,๘๑๗.๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๓๑๙,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องร่วมกันหรือแทนกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ในฐานะผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลา เนื่องจากคำสั่งอนุมัติดังกล่าวออกมาภายหลังจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลาออกจากราชการแล้ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนส่วนตัว แต่ในหนังสือฉบับดังกล่าวมิได้ระบุว่าขอลาศึกษาต่อโดยไม่รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา และต่อมากองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๒ แจ้งให้คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษานับแต่วันไปศึกษาตามมาตรา ๓๓^{๓๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และในวันเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีโดยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ได้ลงนามอนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ด้วยทุนส่วนตัว มีกำหนด ๑ ปีก่อน เพื่อผลการศึกษา การที่ผู้ฟ้องคดีนำเงินเดือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕๔๒ จนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาแล้ว แม้ว่าต่อมา ผู้ฟ้องคดีจะได้มีคำสั่งลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๓ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่างลาอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นเพียงการยืนยันตามคำสั่งที่ได้อนุมัติไว้เดิมเท่านั้น อีกทั้ง พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันฯ เป็นกฎหมายที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมที่ใช้บังคับอยู่ในวันทำสัญญาพิพาท จึงเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อตามสัญญาพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม ทั้งที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญานี้และที่จะมีประกาศใช้ขึ้นใหม่ และจะถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการในสังกัด ผู้ฟ้องคดี และเป็นผู้ขออนุมัติลาศึกษาต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องติดตามผลการพิจารณาของผู้ฟ้องคดีว่าจะมีคำสั่งตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาดังกล่าวได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน หรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๘๐,๘๑๗.๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑๙,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕๙/๒๕๕๖)

^{๓๔} พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาไม่เกินสี่ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนวันมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้งสิ้นจะต้องไม่เกินหกปี



วัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ตามสัญญาชำระเงินอุดหนุน การศึกษาคือการที่ผู้รับเงินอุดหนุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติให้ไปศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ให้เงินอุดหนุนการศึกษา ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ดังนั้น กรณีที่ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาไม่สำเร็จ การศึกษาตามสัญญา แม้จะผ่านการประเมินผลการเรียนไปแล้วครึ่งหนึ่งของจำนวนวิชา ทั้งหมด และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษาของผู้ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ก็ไม่ถือเป็นการชำระหนี้ตามสัญญาบางส่วนแต่ประการใด กรณีถือเป็นการผิดสัญญา รับเงินอุดหนุนการศึกษา ผู้รับทุนอุดหนุนการศึกษาจึงต้องชำระเงินที่ได้รับไปตามสัญญา คืนให้แก่หน่วยงานผู้ให้เงินอุดหนุนดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาชำระเงินอุดหนุนการศึกษากับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชา Quality Management ตามโครงการความร่วมมือของสถาบันการศึกษา University of Wolverhampton โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งตามสัญญา รับเงินอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องส่งหลักฐานการลงทะเบียนเรียน และหลักฐานแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียนให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิงดให้ทุนอุดหนุน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดเชยเงินคืนเป็นจำนวนเท่ากับ เงินทั้งหมดที่ได้รับไป ปรากฏว่าในระหว่างการศึกษาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ถึงผู้จัดการกองทุนรายงานผลการเรียนว่าตนได้เรียนวิชาในระดับปริญญาโทสำเร็จแล้วจำนวน ๔ วิชา จากที่หลักสูตรกำหนดไว้ ๘ วิชา ส่วนอีก ๔ วิชา อยู่ระหว่างการปรับแก้เพื่อส่งมหาวิทยาลัย และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์จะเริ่มหลังจากผ่านทั้ง ๘ วิชาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้เบิกจ่าย ค่าลงทะเบียนและเงินเหมาจ่ายสนับสนุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๖,๑๕๐ บาท ให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำหรับวิทยานิพนธ์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ขออนุมัติเบิกจ่าย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รายงานผลการเรียนหรือผลการลงทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการเรียนอีกหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยจนล่วงพ้นระยะเวลาตามหลักสูตร ผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา บุคลากรจึงมีมติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษา เนื่องจากไม่รายงาน ผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษาตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงขอคืนเงินอุดหนุน การศึกษา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินอุดหนุนการศึกษาเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับไป โดยทันทีที่ได้รับหนังสือทวงถามจากผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือทวงถาม



ดังกล่าวแล้ว แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีโอนนิติเงินอุดหนุนการศึกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาต่อ โดยมีข้อตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็เพื่อต้องการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนให้มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรที่โอนนิติให้ไปศึกษา และได้บุคลากรดังกล่าวกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน การศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรที่ได้รับโอนนิติให้ไปศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ให้เงินอุดหนุนการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจึงถือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการชำระหนี้ตามสัญญา ดังนั้น เมื่อปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาไปแล้วเป็นเงิน ๓๕๖,๑๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นก็ได้รายงานผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบอีกเลย แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการดังกล่าวอีกหลายครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเพิกเฉย ไม่ดำเนินการรายงานผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ ของสัญญาพิพาท ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งงดให้เงินอุดหนุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยชอบตามข้อสัญญาได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านการประเมินผลการเรียนระดับปริญญาโทไปแล้วจำนวน ๔ วิชา จากทั้งหมด ๘ วิชา และยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันการศึกษาของผู้ฟ้องคดีอยู่นั้น ไม่ถือเป็นข้อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยกขึ้นกล่าวอ้างว่าเป็นการชำระหนี้บางส่วนแล้วได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๓๕๖,๒๖๗.๐๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๕๖,๑๕๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๖/๒๕๕๖)

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

การกำหนดเบี้ยปรับไว้ในสัญญาการรับทุนรัฐบาลก็เพื่อเป็นการบังคับและลงโทษผู้รับทุนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น หากปรากฏว่าผู้รับทุนได้กลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้ว แต่ด้วยปัญหาสุขภาพจิต



มีอาการของโรคซึมเศร้า ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ กับทั้งหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนก็มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้รับทุนดังกล่าวพักการศึกษาตัว ไม่ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นการชั่วคราว และไม่ปรากฏว่าผู้รับทุนไม่กลับมา รับราชการเนื่องจากไปทำงานที่อื่น พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุอันสมควรที่ศาลจะลด จำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาลงจากสองเท่าเหลือเพียงหนึ่งเท่าให้แก่ผู้รับทุน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ผู้ฟ้องคดี) เพื่อไปศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อแจ้ง มติ ก.พ. ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยุติการศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และให้เดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้เวลา ในการศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท มากกว่า ๑๑ ปี แต่ยังไม่สำเร็จปริญญาโท เวลาที่เหลืออยู่ ตามสัญญาไม่เพียงพอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาจนสำเร็จปริญญาเอก ต่อมา ภายหลังจาก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เดินทางกลับประเทศไทยและรายงานตัว กับผู้ฟ้องคดี พร้อมยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้วยทุนส่วนตัว ผู้ฟ้องคดี พิจารณาแล้วไม่อนุญาติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยทุนส่วนตัว แต่ให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานตัวปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยวุฒิปริญญาโท แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอาการของโรคซึมเศร้า และแพทย์มีความเห็นว่า ยังไม่พร้อมที่จะทำงาน สมควรได้รับการรักษาตัวสักระยะหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงอนุญาติให้ชะลอ การปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามความเห็นแพทย์เพื่อรักษาตัวเป็นเวลา ๖ เดือน ๙ วัน และไม่ขัดข้อง ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปรักษาสุขภาพจิตที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งครอบครัว พำนักอยู่ ภายใต้เงื่อนไขว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รายงานผลการรักษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบทุก ๓ เดือน แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รายงานผลการรักษาตัวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ภายใน ๒๐ วัน ภายหลังจากได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ไม่ได้เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ชดใช้หนี้ทุนการศึกษาพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้รับหนังสือดังกล่าว แต่ไม่ได้นำเงินมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พักรักษาตัวครบกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ไม่กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ย่อมเป็นการผิดสัญญาและต้องรับผิดชดใช้ทุน พร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ข้อ ๑๐ วรรคสาม ของสัญญาทุนพิพาท กำหนดให้เป็นดุลพินิจของ ก.พ. และกระทรวงการคลังในการพิจารณา หากเห็นว่าอาการเจ็บป่วยทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจไม่ต้องรับผิดชดใช้ทุนรัฐบาลกับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนรัฐบาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับไปก็ได้ แต่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นเรื่องให้ ก.พ. ผู้รับสัญญา และกระทรวงการคลังพิจารณาอาการป่วยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อสัญญาที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญา อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นจำนวนสูงเกินส่วน ศาลจะลดเบี้ยปรับดังกล่าวลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อความปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กลับมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุนแล้ว แต่ด้วยปัญหาสุขภาพจิต มีอาการของโรคซึมเศร้า ซึ่งเป็นปัญหาไม่พร้อมจะทำงาน ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้พักรักษาตัว ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กลับมารับราชการเนื่องจากไปทำงานที่อื่น การที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชำระเบี้ยปรับเป็นเงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนรัฐบาล ก็จะเป็นการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดสูงเกินส่วนความรับผิด จึงมีเหตุอันสมควรที่จะลดเบี้ยปรับลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชำระเบี้ยปรับเป็นเงินเพียงหนึ่งเท่าของจำนวนทุนรัฐบาลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไป คิดเป็นเงิน ๖๔,๕๕๕.๒๘ บาท กับอีก ๒๘๘,๖๑๐.๒๒ ยูโร พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดเป็นเงิน ๕๑๗.๖๔ บาท กับอีก ๒,๓๑๒.๘๓ ยูโร โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องร่วมกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ในฐานะผู้ค้ำประกัน

สำหรับเหตุผลที่ศาลคิดคำนวณเงินค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไปเป็นเงินสกุลยูโรนั้น เนื่องจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้เปลี่ยนจากเงินสกุลมาร์คเยอรมันเป็นเงินสกุลยูโร ดังนั้น การคิดคำนวณเงินจำนวนดังกล่าวจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลยูโร และหากชำระเป็นเงินไทย ก็ให้เปลี่ยนเงินตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน ตามความในมาตรา ๑๙๖^{๓๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

^{๓๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๙๖ ถ้าหนี้เงินได้แสดงไว้เป็นเงินต่างประเทศ ท่านว่าจะสงฆ์เป็นเงินไทยก็ได้ การเปลี่ยนเงินนี้ ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน



พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยตามที่ได้นัดจำไว้ข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒/๒๕๕๖)

การที่ผู้ลาศึกษาจะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาหรือไม่ ไม่ใช่สาระสำคัญของนิติกรรมการลาออกจากราชการ แต่เป็นภาระผูกพันตามสัญญาลาศึกษาอันเป็นหน้าที่ตามสัญญาซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ลาศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ดังนั้น กรณีที่ผู้ลาศึกษาได้ขอลาออกจากราชการด้วยใจสมัคร โดยไม่ได้สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมการลาออกจากราชการ แม้จะปรากฏว่าก่อนการลาออกนั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดได้ให้การรับรองว่าผู้ลาศึกษาไม่มีข้อผูกพันตามสัญญาลาศึกษาแล้วก็ตาม ซึ่งการให้การรับรองนั้นแม้จะถือเป็นความผิดพลาดและบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัด แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ทำให้คำสั่งอนุญาตให้ผู้ลาศึกษาลาออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การลาออกจากราชการดังกล่าวจึงไม่เป็นโมฆะ

อย่างไรก็ตาม แม้การที่ผู้ลาศึกษาได้ขอลาออกจากราชการก่อนครบระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จะถือเป็นกรณีประพฤติผิดสัญญา จำต้องชดใช้ทุนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนก็ตาม แต่ความผิดพลาดและบกพร่องอย่างสำคัญในการตรวจสอบภาระผูกพันของผู้ลาศึกษาตามสัญญาของหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัด ถือเป็นเหตุให้นำมาพิจารณาลดจำนวนเบี้ยปรับที่ผู้ลาศึกษาจะต้องรับผิดชอบได้ ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ทางได้เสียของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นควรให้ผู้ลาศึกษาชำระเบี้ยปรับเพียงร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเบี้ยปรับที่จะต้องชดใช้ตามสัญญา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๒ ฉบับ โดยมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา ๒ เท่า ปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญา แต่ต่อมาได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ทำความเห็นเสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยถูกสอบสวนวินัยและขอลาออกจากราชการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน รวมทั้งไม่มีข้อผูกพันเกี่ยวกับการชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงสั่งการ



ให้การตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อยืนยันการขอลาออกจากราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้ให้ความเห็นเช่นเดิมเสนอต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงพิจารณาอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางขอให้จ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกันชดใช้ทุนและเบี่ยงปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชดใช้ทุนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยได้ขอกลับเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนตามเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการได้ตามคำขอ แต่ต่อมาได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งบรรจุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับเข้ารับราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ทุนพร้อมเบี่ยงปรับกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้ผู้ฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธโดยเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการได้ และได้นัดตีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ทุนพร้อมเบี่ยงปรับตามสัญญาลาศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการเป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการและผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตนั้น เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปด้วยใจสมัคร โดยไม่ประสงค์จะรับราชการต่อไป อันเป็นการระงับสิทธิและหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ กรณีจึงเป็นนิติกรรมตามมาตรา ๑๔๙^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้สำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม กล่าวคือ ไม่ได้สำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมว่าไม่ใช่การลาออก ไม่ได้สำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมว่าผู้รับหนังสือลาออกไม่ใช่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา และไม่ได้สำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรม รวมทั้งไม่ได้สำคัญผิดในสาระสำคัญอื่นตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาหรือไม่ ไม่ใช่สาระสำคัญของนิติกรรมการลาออกจากราชการ เป็นแต่เพียงภาระผูกพันอันเป็นหน้าที่ตามสัญญาลาศึกษา ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๓๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๙ นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

